

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO CUARENTA Y OCHO (48) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Ref. Acción de tutela No. 11001 31 03 048 2026 00001 00

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde frente a la acción de tutela incoada por LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ PADILLA contra el CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022 (Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A. y Fiduciaria Central S.A. – Fiducentral S.A.), representado legalmente por Fiduagraria S.A.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El accionante reclamó la protección constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, petición y seguridad social, que considera vulnerados por la convocada. En consecuencia, requiere se ordene aquella realizar las respectivas devoluciones de los subsidios a Colpensiones para que le corrijan las semanas de cotización, con el fin de estar mas cerca a las requeridas para optar a la pensión de jubilación.

2. Fundamentos Fácticos

2.1. El promotor constitucional sostuvo, en lo esencial, que se encontraba afiliado al Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 desde el año 2011; igualmente, que en febrero de 2022 Colpensiones le reconoció, mediante la Resolución SUB-38673, una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

2.2. Sin embargo, la mencionada prestación fue posteriormente rechazada por el accionante, por lo que, en mayo de 2022 Colpensiones revocó dicho acto administrativo a través de la Resolución SUB-146082.

2.3. Añadió que, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, solicitó información relacionada con sus semanas cotizadas, advirtiendo inconsistencias relevantes, pues mientras en un primer momento se le reconocieron 1.190,43 semanas, en el reporte más reciente solo se registraron 806,43, lo que evidencia la omisión de 414,72 semanas correspondientes a distintos periodos laborales.

2.4. A partir de tales diferencias, el actor calculó que contaba con un total de 1.221,15 semanas cotizadas, quedándole pendientes 79 semanas para satisfacer los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez.

2.5. Finalmente, precisó que el 3 de septiembre de 2025 solicitó al Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022 la devolución de los subsidios girados a Colpensiones, con el propósito de regularizar su situación pensional.

3. Trámite procesal

La acción de tutela se admitió mediante proveído de fecha de 13 de enero de 2025 y se ordenó la vinculación del COLPENSIONES y al MINISTERIO DEL TRABAJO.

3.1. En respuesta al requerimiento efectuado el **CONSORCIO FOPEP 2022**, aclaró que, este consorcio no tiene relación con el Consorcio Fondo de Solidaridad Pensional 2022, pues son entidades distintas en funciones, competencias y domicilios.

3.2. Por su parte, **COLPENSIONES**, manifestó que, aunque el accionante solicitó que se ordenara la devolución de subsidios al Fondo de Solidaridad Pensional con el fin de corregir su historia laboral y completar semanas faltantes para acceder a la pensión, lo cierto era que, lo pretendido desnaturalizaba la acción de tutela, dado su carácter subsidiario y residual, pues las solicitudes no habían sido agotadas a través de los mecanismos administrativos y judiciales idóneos previstos por el ordenamiento jurídico.

Advirtió que, las pretensiones del accionante estaban dirigidas principalmente al Fondo de Solidaridad Pensional y no a su entidad, por lo que carecía de competencia para resolver lo solicitado; asimismo, evidenció que había atendido oportunamente una solicitud presentada por el actor, informándole que los subsidios correspondientes a ciertos periodos aún no habían sido girados por Fiduagraria, razón por la cual el trámite se encontraba en curso y no era posible realizar la corrección de la historia laboral hasta tanto no se confirmara el pago de dichos recursos.

Finalmente, reiteró que la acción de tutela no era procedente para el reconocimiento o ajuste de derechos de naturaleza pensional, dado que existen otros medios de defensa judicial, como el proceso ordinario laboral, el cual resultaba idóneo y eficaz.

3.3. Por otro lado, el **MINISTERIO DEL TRABAJO**, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que Colpensiones no había emitido una decisión definitiva sobre la corrección de la historia laboral del accionante ni se habían agotado los recursos administrativos correspondientes.

Indicó que no se configuró un perjuicio irremediable, pues el actor no explicó ni probó de manera siquiera sumaria una afectación grave, inminente y urgente de sus derechos fundamentales, limitándose a afirmaciones generales. Además, destacó que el accionante percibía un subsidio mensual equivalente al 95 % del salario mínimo, lo cual desvirtuaba la urgencia alegada.

De igual forma, explicó que la devolución de los subsidios al Fondo de Solidaridad Pensional se encontraba expresamente regulada en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1833 de 2016, normas que obligan a la devolución cuando se reconoce una indemnización sustitutiva de vejez, como ocurrió en el caso del accionante.

En ese sentido, precisó que el Administrador Fiduciario actuó conforme a la normatividad vigente al recibir los recursos devueltos por Colpensiones, y que

correspondería a esta entidad demostrar que la devolución no era procedente, lo cual no se había acreditado.

Finalmente, aclaró que, en el evento de que los subsidios debieran girarse nuevamente, dicho trámite debía surtirse mediante el procedimiento legal de vigencias expiradas, sujeto a controles presupuestales, administrativos y de interventoría.

Resaltó que su función se limitaba a autorizar la nómina de pagos debidamente avalada, sin tener competencia para ordenar directamente giros de recursos. En consecuencia, concluyó que no existía una conducta atribuible al Ministerio ni a Colpensiones que vulnerara derechos fundamentales, razón por la cual la acción de tutela debía declararse improcedente.

3.4. Por último, **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.** manifestó que no vulneró el derecho fundamental de petición, toda vez que, no recibió por ninguno de sus canales habilitados la solicitud que el accionante afirmó haber presentado, ni existían requerimientos pendientes de respuesta.

Señaló además que, a la fecha, no había incurrido en acción u omisión alguna que pudiera constituir la vulneración de derechos fundamentales, y precisó que cuenta con canales formales y suficientes para la radicación de PQRS.

Igualmente, aclaró que en su calidad de entidad consorciada carecía de competencia legal para administrar historias laborales, reconocer semanas cotizadas, definir situaciones pensionales u ordenar devoluciones de aportes, funciones que son ajenas al objeto del encargo fiduciario.

En ese sentido, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente para solicitar el pago de prestaciones económicas, más aún cuando el accionante no aportó pruebas siquiera sumarias que demostraran la afectación del mínimo vital o la configuración de un perjuicio irremediable, conforme a la jurisprudencia constitucional reiterada sobre la materia.

Finalmente, alegó la falta de legitimación por pasiva, al considerar que los hechos que originaron la acción de tutela no guardaban relación con sus funciones contractuales ni legales.

3.5. Por su parte, **FIDUPREVISORA S.A.** y **FIDUAGRARIA S.A.**, pese a estar notificadas en debida forma, guardaron silencio.

III. PROBLEMA JURÍDICO

El Despacho advierte que el problema jurídico en el presente asunto se circunscribe a determinar si se están vulnerando o no los derechos fundamentales que aduce conculcados LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ PADILLA, por parte de CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022 (Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A. y Fiduciaria Central S.A. – Fiducentral S.A.), representado legalmente por Fiduagraria S.A., y en consecuencia, si se le debe ordenar a esta realizar las respectivas devoluciones de los subsidios a Colpensiones para que le corrijan las semanas de cotización, con el fin de estar más cerca de las semanas requeridas para optar a la pensión de jubilación.

IV. CONSIDERACIONES

1. Recuérdese que el artículo 86 de la Carta Política ha establecido como mecanismo procesal específico y directo la acción de tutela cuya finalidad se encamina a lograr la eficaz, concreta e inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o quebrantados por la acción u omisión de una autoridad o de un particular en las situaciones y bajo las condiciones específicamente previstas en el decreto que la reglamentó.

2. De otro lado, es importante resaltar que la Jurisprudencia ha sido reiterativa en cuanto al carácter residual de la acción de tutela la cual no está consagrada para revisar las decisiones adoptadas por otras autoridades en el marco de sus competencias, puesto que el derecho de amparo no fue implementado como un recurso final –y ni siquiera como uno adicional- al que puedan acudir las partes para cuestionar las determinaciones proferidas por aquellas en el cumplimiento de sus funciones. De allí que la Constitución Política le reconozca una naturaleza subsidiaria (art. 86), y que la jurisprudencia patria, consecuente con esa característica, predique que dicho mecanismo “*no es en manera alguna un nuevo arbitro procesal, de jerarquía extraordinaria, ni de preferente escogencia por quien lo invoque, sin que pueda tampoco ser convertida en un instrumento paralelo a las vías ordinarias fijadas en la ley*” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil; Sent. feb. 1° de 1993. Exp. 422).

En este sentido, el juez de tutela debe observar con estrictez cada caso concreto y determinar la existencia o no de otro medio idóneo para proteger de manera eficiente los derechos amenazados; no obstante, será procedente de manera transitoria ante la existencia de un perjuicio irremediable. Al respecto, de conformidad con lo previsto en el Artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, según el cual, la acción de tutela será procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable el Alto Tribunal precisó:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” (C. Const. Sentencia T-1316/2001).

Es decir, no puede el juez de tutela impartir trámite a una acción de tutela sin que realmente concurra la necesidad de evitar un perjuicio irremediable que cumpla con los anteriores presupuestos los cuales deben trascender la mera expectativa, excluyéndose aquellas situaciones cuya ocurrencia sea lejana o siquiera mediata, además de esperarse, de acuerdo con el curso normal de los eventos, que de no haber intervención del juez de tutela el evento lesivo de derechos muy seguramente ocurrirá¹

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-840 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.

3. Conforme a las anteriores precisiones, en el caso objeto de estudio de entrada advierte el Despacho que la acción constitucional emprendida resulta improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad que haga viable su estudio de fondo, además que al interior del asunto no obra elemento de convicción alguno que permita acreditar en debida forma la configuración de un perjuicio irremediable en su condición de inminencia, urgencia, gravedad, e impostergerabilidad.

En efecto, a partir del análisis de la pretensión elevada por el gestor tuitivo, se advierte que, en últimas, el actor persigue que se ordene a la entidad accionada efectuar la devolución de los subsidios a Colpensiones, con el fin de que se corrijan las semanas de cotización registradas a su nombre. Tal pretensión desborda el ámbito de procedencia de este mecanismo excepcional de amparo, en tanto el ordenamiento jurídico le provee medios ordinarios idóneos para controvertir ante las autoridades competentes las situaciones fácticas y jurídicas que expone en su solicitud de tutela.

Y es que dicha situación configura una controversia de naturaleza eminentemente legal, susceptible de ser ventilada a través de los mecanismos de defensa previstos por el legislador, en particular, ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, como juez natural del asunto. En ese escenario procesal, el interesado podrá plantear sus argumentos, ejercer su derecho de contradicción, allegar las pruebas que estime conducentes y hacer uso de los recursos legalmente procedentes, sin que resulte admisible acudir a la acción de tutela con el propósito de suplir la inactividad o desatención en el ejercicio oportuno de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha puesto a su alcance.

De otro lado, se observa que en el plenario no obra instrumento alguno que permita acreditar en debida forma la configuración de un perjuicio irremediable en su condición de inminencia, urgencia, gravedad, e impostergerabilidad pues aunque en el escrito de tutela el accionante mencionó el agravio, que en su sentir se le causa por el proceder del ente convocado, no aportó una prueba fehaciente para demostrar el daño a que hace referencia y si bien la tutela por su naturaleza posee un carácter informal, ello no implica que se exima al promotor de la misma de acreditar al menos de manera sumaria la vulneración de las prerrogativas constitucionales deprecadas.

Además de ello, debe indicarse, el pedimento del promotor constitucional, sin duda alguna, desborda los límites de la presente acción tuitiva en virtud de la naturaleza puramente legal y económica de su pretensión.

4. Puestas las cosas de la anterior manera, concurre de forma clara la causal de improcedencia consagrada en el artículo 6° numeral 1° del Decreto 2591 de 1991, relacionada con la existencia de otra vía o recurso judicial, motivo por el cual queda neutralizada la intervención del Juez de tutela, precisamente porque este instrumento, es de orden subsidiario y residual, solo opera ante la ausencia en el ordenamiento jurídico de otro mecanismo de defensa, sin que se haya acreditado la configuración de un perjuicio irremediable.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CUARENTA Y OCHO (48) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrado justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política y la ley,

VI. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales incoados por LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ PADILLA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito conforme prevé el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si el actual proveído no es impugnado, remítase el presente expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**IRIS MILDRED GUTIERREZ
JUEZ**

Firmado Por:

Iris Mildred Gutierrez

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 048

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **10398de74d281eb121df6c124a6f4b44927a1b60604809dd07944bafcd4be153**

Documento generado en 26/01/2026 04:42:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>